

주의요구 및 통보

1. 제 목 : 장기 개인의료 미수채권 관리 부적정

2. 관계기관 : ○○보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

본사 ●●●●●실은 '2018년 미수채권 관리 특정감사 처분요구사항 통보(감사실-3416, 2018.10.30.)'에 따라 각 소속기구로부터 채권소멸시효가 경과되고 적정 회수 노력을 한 미수채권 목록을 받아 검토하여 제각하도록 승인하고, 잔여 채권에 대해서는 지속적인 회수노력을 하도록¹¹⁾ 소속기구별로 미수채권의 자체관리·회수 절차를 수립하고 상시모니터링 하도록 하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「민법」 제163조(3년의 단기소멸시효) 제2항에 따르면 의사, 조산사, 간호사 및 약사의 치료, 근로 및 조제에 관한 채권은 3년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다고 정하고 있고, 같은 법 제165조(판결 등에 의하여 확정된 채권의 소멸시효) 제1항에서 판결에 의하여 확정된 채권은 단기의 소멸시효에 해당하는 것이라도 그 소멸시효는 10년으로 한다고 하고 있습니다.

또한 같은 법 제168조(소멸시효의 중단사유)에 따르면 법원에 청구하거나, 압류 또는 가압류, 가처분, 채무의 일부 변제 등 승인 시 소멸시효가 중단된다고 정하고 있습니다.

한편 본사에서 통보한 '미수채권 관리 매뉴얼'의 채권관리·회수 기본방침에 따르면 원무부는 채권 발생유형별 전담자 지정 및 자체 회수·관리방안을 수립하고 관계법령에 따른 채권별 소멸시효를 관리하도록 하고 있으며, 6개월 이상 미회수된 채권에 대하여 위험관리 연번 부여하는 등 미수채권에 대한 발생·회수이력을 기록 관리하도록 하고 있습니다.

11) 공단 미수채권 관리방안 통보(재무<4부-182, 2019.01.23.) 및 미수채권 관리 매뉴얼 안내(재무<4부-1003, 2019.06.14.) 시달

따라서 보훈병원은 의료미수금에 대한 자체관리방안 등을 수립하여 미수채권을 적극적으로 회수하고, 6개월 이상 장기 미수채권에 대해서는 해당 채권액이 채권추심 등에 따른 관리비용보다 이득이 있다고 판단되는 경우 채권소멸시효 만료 전에 내용증명발송, 지급명령신청, 소액사건심판 청구 등 법적조치를 취하여 소멸시효 연장 및 미수채권 회수를 위해 노력하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○보훈병원의 2019.11.05일 기준 6개월 이상, 100천 원 이상의 장기 개인의료미수금 관리현황을 확인한 결과, 미수채권과 관련하여 적절한 자체 관리 및 회수방안을 수립하지 않고, 본사에서 시달한 미수채권 관리 매뉴얼도 제대로 숙지하지 못하여 장기간 개인의료미수금이 회수되지 못하고 있음에도 내용증명발송, 지급명령신청 등의 법적조치를 하지 않았으며, 문자발송, 유선통화, 납부안내 등과 같은 법적효력이 없는 소극적인 방법으로만 요구하다가 종합감사를 앞두고 수감준비 중인 '19.11.05. 에서야 일괄 내용증명을 발송하는 등 [표 1]과 같이 장기 개인의료미수금 ##건, #,###천 원에 대해 적절치 못하게 관리하고 있습니다.

[표 1] 장기 개인의료미수금 관리 현황

※ 2019.11.05.일 기준(6개월 이상, 100천 원 이상 건)

(단위 : 건, 천 원)

법적조치 내용	채권소멸시효(3년) 경과 이전		채권소멸시효(3년) 경과 이후		합 계		비 고
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	
내용증명발송	#	#,###	##	#,###	0	#,###	'19.11.5일 일괄 내용증명발송
지급명령신청	-	-	-	-	-	-	신청사례 없음
기타 법적조치	-	-	-	-	-	-	기타 법적조치 사례 없음
미조치	#	###	#	#,###	#	#	· 주소 및 연락처 불명이나 관공서에 확인조치 미실시(2건) · 개인퇴원미수금 4건은 18년 부터 회수노력 없음
합계	#	#,###	##	#,###	##	#,###	

4. 관계기관 의견

○○보훈병원은 장기 개인의료미수채권 회수를 위한 자체관리계획을 수립하고 미수채권 회수를 위해 적극적으로 노력하겠다는 의견을 제시 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○보훈병원장은

- 본사에서 시달한 미수채권 관리매뉴얼 등을 참고하여 장기 개인의료미수 채권에 대한 체계적인 자체관리 계획을 수립하여 관리하시기 바라며,(통보)

○ 관리이사는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
■ ■ 부	-	J J 1	ⓂⓂ과장	2018.07.01.~ 현 재	좌 동	
■ ■ 부	-	J J 2	ⓃⓃ과장	2016.06.30.~2019.06.30.	◇◇보훈병원	
■ ■ 부	-	J J 3	ⓃⓃ과장	2019.07.01.~ 현 재	좌 동	